

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1295/2533

นาย สุชาติ กุละพัฒน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัย สถาปัตย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 ซึ่ง เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดและจำเลยที่ 2 ซึ่ง เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างจำเลยที่ 1 ในฐานะ ผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท รับผิดใช้ เงินตาม เช็ค ต่อมา ส. ในฐานะ หุ้นส่วนซึ่ง เป็นบุตรของจำเลยที่ 2 ผู้จัดการห้างจำเลยที่ 1 คนใหม่ ได้ ทำหนังสือถึง โจทก์มีใจความว่า "เรียนคุณหมอ สุชาติ ที่นับถือ ตาม ที่คุณหมอ ให้ผมติดต่อ กับคุณพ่อผม (จำเลยที่ 2) นั้น ผมได้ ถาม แล้ว แก บอกให้ผมเรียนคุณหมอ ว่าแก ไม่มีเจตนาจะคิดโกงแต่ อย่างใด แต่เป็นเพราะว่าในปีนี้ทั้งปีชักหน้าไม่ถึงหลังตลอด เวลา อยากจะขอความกรุณาคุณ หมอ ช่วย ผ่อนผันให้จนกว่าจะส่งงาน เพราะในขณะนี้ แก ไม่มีเงินจริง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดผมขอยืนยันว่าเป็นความจริง หวังว่าคงจะได้ รับความกรุณาจากคุณหมอ เช่นเคย" ท้ายข้อความเป็น คำลงท้ายของหนังสือและลงลายมือชื่อของ ส. ส่วนตอนต้น ข้อความลงวันเดือน ปีที่ทำหนังสือไว้ด้วย ดังนี้ เอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือ ขอผิดชำระหนี้ของห้างจำเลยที่ 1 เพราะมีข้อความที่กล่าวถึง ระยะเวลา ที่ขอให้โจทก์ผ่อนผันให้ชำระหนี้ดังกล่าวได้จนกว่าจะส่งมอบงาน ซึ่ง เป็นกิจการของห้างจำเลยที่ 1 เอกสารดังกล่าวจึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ของจำเลยที่ 1 แม้มิได้ระบุว่าหนี้จำนวนเท่าใด แต่ เมื่ออ่านข้อความทั้งหมด พอเข้าใจได้ ว่าจำเลยที่ 1 ยอมรับ ว่าเป็นหนี้โจทก์ตาม จำนวนที่โจทก์แจ้งไป.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สุโขทัย เลขที่ 1034403 ลงวันที่ 16 กันยายน 2526 จำนวนเงิน 42,400 บาท เพื่อชำระหนี้แก่โจทก์เมื่อถึงกำหนดชำระเงินตามเช็คแล้ว โจทก์ได้นำเช็คไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ตามเช็คจำเลยเพิกเฉย ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2527 จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ โดยยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์อยู่ขอให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามเช็ค พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 2 มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่เคยร่วมกับจำเลยที่ 2 ส่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้โจทก์แต่อย่างใด จำเลยที่ 1 ไม่เคยทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้แก่โจทก์ และฟ้องโจทก์เคลือบคลุมโจทก์นำคดีมาฟ้องเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ลงในเช็คจึงขาดอายุความ

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ 42,400 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ที่จำเลยฎีกาว่า เอกสารหมาย จ.3 มิใช่หนังสือรับสภาพหนี้ เพราะมิได้ระบุว่าเป็นหนี้จำนวนเท่าใดแน่นอน ไม่มีข้อความชัดเจนว่านายสุ

รพงษ์ โปสาวัดณ์ ผู้ลงชื่อจะชำระหนี้ให้โจทก์ และมีใช้เอกสารที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกหนี้ได้ทำขึ้นนั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งในการวินิจฉัยจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังเป็นยุติว่านายสุรพงษ์หรืออุ๊บุตรจำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการห้างจำเลยที่ 1 คนปัจจุบัน ได้ทำหนังสือเอกสารหมาย จ.3 ถึงโจทก์มีข้อความว่า "เรียนคุณหมอสุชาติที่นับถือ ตามที่คุณหมอให้ผมติดต่อกับคุณพ่อผมนั้น ผมได้ถามแล้ว แกบอกให้ผมเรียนคุณหมอว่า แกไม่มีเจตนาจะคดโกงแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะว่าในปีนี้ทั้งปีชักหน้าไม่ถึงหลังตลอดเวลา อยากจะขอความกรุณาคุณหมอช่วยผ่อนผันให้จนกว่าจะส่งงานเพราะในขณะนี้แกไม่มีเงินจริง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดผมขอยืนยันว่าเป็นความจริง หวังว่าคงจะได้รับความกรุณาจากคุณหมอเช่นเคย"ท้ายข้อความที่ว่าเป็นคำลงท้ายของหนังสือและลายมือชื่อนายอุ๊ซึ่งเป็นบุตรจำเลยที่ 2 ส่วนตอนต้นข้อความดังกล่าวลงวันเดือนปีที่ทำหนังสือว่า 6 กันยายน 2527 เห็นได้ว่า เอกสารหมาย จ.3 เป็นหนังสือขอผิดชำระหนี้ของห้างจำเลยที่ 1 เพราะมีข้อความที่กล่าวถึงระยะเวลาที่ขอให้โจทก์ผ่อนผันให้ชำระหนี้ดังกล่าวได้จนกว่าจะส่งมอบงานซึ่งเป็นกิจการของห้างจำเลยที่ 1 เอกสารหมาย จ.3 จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ของจำเลยที่ 1 ตามฟ้อง ซึ่งกระทำโดยนายสุรพงษ์หุ้นส่วนผู้จัดการห้างจำเลยที่ 1 คนปัจจุบัน แม้จะมีได้ระบุว่าเป็นหนี้จำนวนเท่าใด แต่เมื่ออ่านข้อความทั้งหมดพอเข้าใจได้ว่าจำเลยที่ 1 ยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ตามจำนวนที่โจทก์ติดต่อแจ้งไปอยู่จริง ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ..."

พิพากษายืน.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สวิน อักษรายุธ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ตามตัวเงิน แต่เหตุใดจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ไม่ได้วินิจฉัยถึงเลยเนื่องจากปัญหานี้ได้ยุติในศาลชั้นต้นแล้ว มีปัญหาคิดว่าจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเหตุใด จากคำพิพากษาศาลฎีกานี้ผู้เขียนเข้าใจว่า เช็คพิพาทมีลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ (ในขณะที่ส่งจ่าย)และประทับตราสำคัญของห้างฯ จำเลยที่ 1 เช็คพิพาทจึงสมบูรณ์ผูกพันห้างฯ จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ส่งจ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 แต่จะถือว่าจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ส่งจ่ายด้วยก็ไม่ได้ เพราะจำเลยที่ 2 ปล่อยให้ลายมือชื่อในตัวเงินในฐานะผู้แทนนิติบุคคลเท่านั้น อย่างไรก็ดีหากในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จำเลยที่ 2 ยังเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ จำเลยที่ 1 อยู่ โจทก์ก็อาจบรรยายฟ้องตามกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบตามนัย มาตรา 1077(2), 1087 และ 1070 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1035/2520) แต่ผู้เขียนเข้าใจว่าในขณะที่ฟ้องนั้นจำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ จำเลยที่ 1 แล้วโดยมีนายสุรพงษ์หรืออุ๊ต บุตรของจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแทน กรณีนี้ผู้เขียนจึงคิดว่าจะให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบเหตุดังกล่าวน่าจะไม่ได้ ถึงกระนั้นก็ตามจำเลยที่ 2 ก็ยังต้องร่วมรับผิดชอบกับห้างฯ จำเลยที่ 1 อยู่ดี แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าภายในสองปีนับแต่ได้ออกจากห้างฯ ไปจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบในที่ที่ห้างฯ ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนเองออกจากหุ้นส่วนไปด้วยตามนัยมาตรา 1068 ประกอบด้วย มาตรา 1077(2), 1087 อนึ่งคดีนี้ผู้เขียนคิดว่า นอกจากห้างฯ จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ใน

ฐานะหุ้นส่วนที่ลาออกไปจากห้างฯ จะต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์แล้ว นายสุรพงษ์หรือ
อู๊ด ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการคนปัจจุบันก็น่าจะต้องร่วมรับผิดชอบเช่นกันตามนัย
มาตรา 1077(2), 1087, 1070 แต่ปรากฏว่าโจทก์หาได้ฟ้องนายสุรพงษ์หรืออู๊ดเป็น
จำเลยด้วยไม่ 2. ในกรณีของนิติบุคคลอื่น ๆ อาทิบริษัทจำกัด เป็นต้นไม่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้ในทำนองเดียวกันกับเรื่องห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน
จำกัด ดังนั้น กรรมการของบริษัทในฐานะผู้แทนนิติบุคคลจึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ของห้างเป็นการส่วนตัว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่
133/2524, 109/2524, 2144/2525 และ 1400/2527) 3. การรับสภาพหนี้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 นั้น ได้บัญญัติวิธีการไว้หลายแบบ
การทำหนังสือรับสภาพหนี้ก็เป็นแบบหนึ่ง ปัญหาอยู่ที่ว่าข้อความในหนังสือรับสภาพ
หนี้ควรมีลักษณะอย่างไร ศาลฎีกาได้วินิจฉัยในเรื่องนี้หลายคดี กล่าวคือ กรณีวินิจฉัย
ว่าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 933/2497 เจ้าหนี้ส่งรายการหนี้ที่
ค้างชำระค่าตรวจรักษาไปยังลูกหนี้ ลูกหนี้บันทึกขอผิดว่าจะบอกกับคนภายนอกให้
จัดการชำระให้ ดังนี้ เป็นการรับสภาพหนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 773/2505 (ประชุม
ใหญ่) ลูกหนี้รับหนังสือทวงหนี้จากเจ้าหนี้แล้ว มีหนังสือตอบไป 2 ฉบับ ๑ แรกไม่
ปฏิเสธหนี้ แต่ขอตรวจสอบหลักฐานก่อน ถ้ามีหนื่อยุ่จริงก็จะชำระให้ ส่วนฉบับที่ 2
ต่อเนื่องจากฉบับแรกไม่ปฏิเสธหนี้เหมือนกันแต่เร่งรัดให้ส่งหลักฐานไปเพื่อพิจารณา
ดำเนินการให้ต่อไป ซึ่งหมายความว่า ถ้าตรวจทราบว่าเป็นหนื่อยุ่จริงก็จะชำระให้
ดังนี้หนังสือตอบทั้ง 2 ฉบับ ต่างเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่
344/2506 จำเลยฝากสินค้าราคาสองหมื่นบาทเศษของโจทก์ไว้แล้วสินค้านั้นสูญหายไป
จำเลยจึงมีหนังสือยอมชดเชยค่าเสียหายให้ 5,000 บาท โจทก์ปฏิเสธ ต่อมาได้มี
การเจรจากันอีกจำเลยมีหนังสือยอมชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ครึ่งหนึ่งของราคาสินค้าแต่
โจทก์ก็ไม่ตกลง ดังนี้ เห็นได้ว่าเอกสารทั้ง 2 ฉบับที่จำเลยยอมชดเชยค่าสินค้าย
รายนี้ให้โจทก์นั้น เป็นการรับแล้วว่าหนี้ค่าสินค้ายของโจทก์ที่หายไปมีอยู่จริง เรียกได้

ว่าจำเลยยอมรับสภาพหนี้ชุดใช้ค่าสินค้าของโจทก์ที่หายไปแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 293-294/2511(ประชุมใหญ่) เอกสารที่ลูกหนี้มีถึงเจ้าหนี้ มีข้อความว่า "เพราะฉะนั้น เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการชำระต้นเงินและดอกเบี้ยคืนคุณ ซึ่งบัดนี้ผมได้เตรียมไว้แล้วตามสมควร ผมขอเชิญคุณไปพบเพื่อคิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าวให้ทราบจำนวนแน่นอน ฯลฯ" และเอกสารฉบับต่อมามีว่า "ขอให้คุณคิดดอกเบี้ยเสียใหม่เป็นร้อยละ 2 ตามข้อตกลงเดิมที่แล้วมา ฯลฯทั้งนี้เพื่อผมจะได้จัดการชำระหนี้ของคุณให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ฯลฯ" ย่อมเป็นการรับสภาพหนี้ เพราะเป็นการยอมรับว่าเป็นหนี้อยู่จริง แม้จะมีข้อโต้เถียงในจำนวนเงินที่คิดไม่ตรงกันก็ตาม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 853/2512(ประชุมใหญ่) การที่จำเลยทำสัญญากับโจทก์ยอมตกลงจะผ่อนชำระหนี้สินจ้างที่ค้างชำระให้แก่โจทก์เป็นงวด ๆ นั้น ย่อมเป็นการรับสภาพหนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 463/2518 หนังสือลูกหนี้ตอบแทนทนายความของเจ้าหนี้ยอมรับใช้หนี้จำนวนที่แจ้งไปโดยขอปฏิบัติตามที่ลูกหนี้กำหนดขึ้น ขอให้เจ้าหนี้ช่วยให้ความสะดวก มิใช่จะใช้หนี้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ เป็นการรับสภาพหนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 945/2520 หนังสือของจำเลยมิได้กล่าวปฏิเสธหรือโต้แย้งถึงจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนตามที่การไฟฟ้านครหลวงทวงไป แต่บอกให้การไฟฟ้านครหลวงติดต่อกับบริษัทที่จำเลยเอาประกันภัยรถยนต์ไว้ ถ้าขัดข้องจำเลยจะจัดการให้เรียบร้อย ดังนี้เป็นการรับสภาพหนี้แล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 446/2523 ผู้แทนบริษัทบันทึกให้เจ้าหนี้กลับมาเก็บเงินใหม่ เพราะบริษัทยังไม่ส่งเงินมาให้เป็นการยอมรับว่าบริษัทเป็นหนี้อยู่จริง เป็นการรับสภาพหนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2438/2523 จำเลยสลักหลังเช็คจำนวนเงิน 40,000 บาท ชำระหนี้โจทก์ แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค จำเลยจึงทำหนังสือมอบอำนาจให้โจทก์ไปรับเงิน 40,000 บาท จากบริษัท ท. ซึ่งค้างชำระค่าแรงเจาะบ่อน้ำบาดาล หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเป็นหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่มีต่อบริษัท ท.ให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้รายพิพาท จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 หาใช่ใบมอบอำนาจไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2786/2526 จำเลยซื้อเครื่องปรับอากาศไปจากโจทก์และค้างชำระราคาอยู่ ต่อมาจำเลยมีหนังสือไปถึงโจทก์มีข้อความว่า "การเก็บบัญชีที่ค้างนั้นมีปัญหาเรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศล่าช้ามากทำให้ทางห้างฯ ต้องถูกปรับและเสียหายกรรมการของห้างฯ ได้ส่งเรื่องให้ที่ปรึกษากำลังพิจารณาอยู่ได้ผลประการใด จะเรียนให้ทราบต่อไป" หนังสือฉบับนี้เป็นการยอมรับว่าเป็นหนี้อยู่จริง มีข้อโต้แย้งเฉพาะการติดตั้งล่าช้าเท่านั้น ไม่มีข้อโต้แย้งว่าไม่เป็นหนี้หรือมีสิทธิไม่ต้องชำระหนี้ หนังสือนี้จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1248/2527 จำเลยรื้อรั้วหลายครั้งโดยมิได้รับความยินยอมจากโจทก์ จึงเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์จำเลยทำหนังสือถึงโจทก์รับจะซ่อมรั้วที่รื้อเมื่องานที่จะต้องทำหลังแนวรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นการรับสภาพต่อโจทก์ผู้เป็นเจ้าของนี้ตามสิทธิเรียกร้องอายุความเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการที่จำเลยรื้อรั้วที่โจทก์รั้วก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2521 อันเป็นวันที่จำเลยทำหนังสือถึงโจทก์ จึงระงับอายุความตั้งแต่วันนั้น โจทก์ฟ้องเมื่อ 13 ธันวาคม 2522 จึงไม่ขาดอายุความ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3539/2528 จำเลยทำหนังสือรับว่าในปีพ.ศ. 2522 ระหว่างที่จำเลยมีส่วนรับผิดชอบในการรับเงินและการจ่ายเงินของสหกรณ์โจทก์มีเงินขาดบัญชีไปจำนวนหนึ่ง จำเลยจะนำหลักฐานไปตรวจสอบกับบัญชีของโจทก์ภายใน 180 วันนับแต่วันทำบันทึก หากตรวจสอบได้ผลว่าเงินขาดบัญชีไปเท่าใด จำเลยยินยอมชดเชยให้โจทก์ภายใน 180 วัน ข้อความดังกล่าว มีความหมายว่าหากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเงินขาดบัญชีไปจริง จำเลยยินยอมจะชดเชยให้ ถือได้ว่าจำเลยรับสภาพต่อโจทก์ตามสิทธิเรียกร้องด้วยทำหนังสือรับสภาพให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 อายุความฟ้องคดีของโจทก์จึงระงับอายุความ จำเลยรับว่าจะนำหลักฐานไปตรวจสอบกับบัญชีของโจทก์ภายใน 180 วัน นับแต่วันทำบันทึกและรับจะชดเชยเงินที่ขาดบัญชีให้โจทก์ภายใน 180 วัน เหตุที่ทำให้อายุความระงับจึงเป็นเวลา 360 วัน นับแต่วันทำบันทึกแล้วเริ่มนับอายุความใหม่ แม้การกระทำของจำเลยจะเป็นการทำละเมิดแต่โจทก์ฟ้อง

คดีภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มนับอายุความขึ้นใหม่คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 590/2531 โจทก์มีหนังสือขอเบิกเงินค่าปรับราคาตามสัญญาจ้างเหมาไปยังจำเลย จำเลยได้มีหนังสือตอบโจทก์แจ้งว่า ยังไม่อาจพิจารณาค่าปรับราคาได้จนกว่าจะได้มีการแยกรายละเอียดราคาแต่ละประเภทงาน ซึ่งขณะนี้จำเลยกำลังดำเนินการอยู่ เมื่อทราบผลแล้วจะได้รับพิจารณาค่าปรับราคาให้โจทก์ต่อไป ข้อความตามหนังสือของจำเลยดังกล่าวเท่ากับยอมรับว่า โจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าปรับราคาตามสัญญาจ้างเหมาจริง เป็นการยอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่มีต่อจำเลยแล้ว อายุความเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของโจทก์ย่อมระงับเหตุลงตั้งแต่วันที่โจทก์ได้รับหนังสือของจำเลย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1001/2531 เมื่อหน้าที่โจทก์เรียกร้องมีมูลมาจากการทำละเมิด โจทก์ผู้เป็นเจ้าของนี้ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้คืนทรัพย์สินอันต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือให้ใช้ราคาทรัพย์สินนั้นการที่จำเลยได้ทำหนังสือไว้ต่อโจทก์มีใจความว่ายอมจะใช้ราคาทรัพย์สินที่เสียหาย ดังนี้ ถือได้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือที่จำเลยผู้เป็นลูกหนี้ยอมรับสภาพต่อโจทก์ผู้เป็นเจ้าของนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ไม่เป็นหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความเพราะไม่มีข้อความที่แสดงว่าผู้ทำหนังสือดังกล่าวจะรับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน กรณีวินิจฉัยว่าไม่เป็นหนังสือรับสภาพหนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2185/2517 คำให้การเพิ่มเติมของจำเลยร่วมที่ให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนไม่ใช่เป็นการรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องซึ่งจำเลยร่วมกระทำต่อโจทก์ ถือไม่ได้ว่าเป็นการรับสภาพหนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2829/2523 โจทก์มีหนังสือทวงถามเงินทดแทนค่าที่ดินที่ถูกเวนคืน กรมชลประทานจำเลยตอบหนังสือมีความสำคัญว่าเรื่องที่โจทก์ร้องขอให้พิจารณาค่าที่ดินที่ถูกเวนคืนนั้นคณะกรรมการได้บันทึกไว้แล้ว เมื่อจะนัดประชุมไกล่เกลี่ยราษฎรเมื่อใด จะได้แจ้งให้โจทก์ทราบเพื่อมาตกลงกับคณะกรรมการต่อไปไม่มีข้อความตอนใดที่รับว่าเป็นหนี้โจทก์ จึงไม่เป็นหนังสือรับสภาพหนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3869/2528 โจทก์เป็นพ่อค้าเรียกค่าส่ง

มอบสินค้าจากจำเลยซึ่งได้รับมอบสินค้าจากโจทก์ในระหว่างเดือนตุลาคม 2519 ถึงเดือนมีนาคม 2520 โดยไม่มีใบสั่งซื้อที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ คงมีแต่ใบยืมชั่วคราว อันเป็นการสมัครใจของโจทก์เองโดยไม่คำนึงถึงระเบียบของทางราชการ จำเลยมีหนังสือลงวันที่ 20 สิงหาคม 2520 แจ้งให้โจทก์และผู้อื่นแจ้งหนี้ที่มีอยู่แก่จำเลยภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2520 หากพ้นกำหนดแล้วจำเลยจะไม่รับผิดชอบและถือว่าเป็นหนี้ส่วนตัว ซึ่งหมายความว่า ถ้ามีการสั่งซื้อโดยถูกต้องก็จะดำเนินการให้ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2520 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ มิใช่เป็นการตกลงที่จะชำระให้เมื่อมีงบประมาณโดยไม่มีกำหนดเวลา และการที่จำเลยมีหนังสือลงวันที่ 19 กันยายน 2520 แจ้งให้โจทก์ทราบที่กำลังตรวจสอบหนี้สินรายพิพาทอยู่ หากมีหลักฐานเชื่อถือได้ก็จะพิจารณาดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสมนั้นแปลไม่ได้ว่าเป็นการขอผ่อนผันหรือเป็นการรับสภาพหนี้ โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2523 จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 225/2531 ทนายจำเลยร่วมมีหนังสือถึงโจทก์ว่า เรื่องที่เรือโจทก์เกิดชนกับเรือ อ. และโจทก์ขอเรียกค่าเสียหาย ได้ส่งเรื่องให้ตัวการคือเจ้าของเรือ อ. พิจารณาต่อไปแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณาให้โจทก์ทราบภายในเวลาอันสมควรกับได้ให้เจ้าของเรือที่ได้รับความเสียหายส่งสำเนาใบประเมินความเสียหายมาให้รายละเอียด 3 ฉบับนั้น การกระทำของจำเลยร่วมดังกล่าวเป็นเพียงแต่จะพิจารณาเรื่องค่าเสียหาย ยังไม่เป็นการแน่นอนว่าจะใช้ค่าเสียหายตามที่โจทก์เรียกร้อง จึงไม่เป็นการกระทำอันปราศจากเคลือบคลุมสงสัยตระหนักเป็นปริยายว่าจำเลยร่วมยอมรับสภาพหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 อันจะทำให้อายุความสะดุดหยุดลง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1975/2531 จำเลยมีหนังสือไปถึงสำนักงานงบประมาณขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินค่างานงวดสุดท้ายให้โจทก์ หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือที่จำเลยติดต่อหาหรือไปยังสำนักงานงบประมาณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ไม่ปรากฏว่าจำเลยยอมจะชำระเงินเพิ่มค่างานให้

ตามหนังสือนั้นและจำเลยมิได้มีหนังสือดังกล่าวไปถึงโจทก์ จึงไม่เป็นการรับสภาพ
หนี้อันเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง 4. ปัญหาเกี่ยวกับการรับสภาพหนี้ในคำ
พิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงเป็นว่าจำเลยที่ 2 ได้เป็นผู้ทำ
หนังสือรับสภาพหนี้เสียเองและทำขึ้นในขณะที่พ้นจากการเป็นหุ้นส่วนของห้างฯ
จำเลยที่ 1 แล้ว กรณีนี้ผู้เขียนก็คิดว่าจะถือว่าห้างฯ จำเลยที่ 1 เป็นผู้ทำหนังสือรับ
สภาพหนี้เห็นจะไม่ได้ และผลของหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวก็เพียงให้อายุความ
ในส่วนของจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบสะดุดหยุดลงเท่านั้น ไม่มีผลไปถึงจำเลยที่ 1 ด้วย
เช่นกัน เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 172,295. ทวีประจวบลาภ.